

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3385/2538

พนักงานอัยการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพื่อประโยชน์ของ

โจทก์

นาง สำเนียง รักเหลือ

โจทก์

นาง ละอองหรือลลอง ชื่นพงษ์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 163 เดิม, มาตรา 1336

โจทก์ฟ้องว่าส. ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้จำเลยไปดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มชื่อท. และม.ให้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินในส่วนของส. โดยไม่ได้กรอกข้อความในหนังสือมอบอำนาจจำเลยกลับกรอกข้อความเป็นว่าจำเลยมีอำนาจขายที่ดินดังกล่าวเฉพาะส่วนของส.ให้แก่จำเลยแล้วจดทะเบียนโอนขายที่ดินแก่จำเลย โจทก์นำคดีมาฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนนิติกรรมซื้อขายที่ดินที่จำเลยกระทำไป โดยปราศจากอำนาจซึ่งถือได้ว่าโจทก์ได้ใช้สิทธิติดตามเอาทรัพย์สินคืนแทนส.ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1336สิทธิติดตามเอาทรัพย์สินคืนตามมาตรานี้เป็นทรัพย์สินเป็นสิทธิเหนือทรัพย์สินซึ่งผู้ทรงสิทธิมีสิทธิติดตามทรัพย์สินของตนได้ตลอดเวลาที่ทรัพย์สินยังคงสภาพอยู่มิใช่เป็นสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็นบุคคลสิทธิเป็นสิทธิเหนือบุคคลตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา163เดิมคดีโจทก์จึงไม่มีกำหนดระยะเวลาฟ้องร้องหรืออายุความ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นมารดานางสำเนียง รักเหลือนางสำเนียงจึงร้องขอต่อพนักงานอัยการให้ยกคดีขึ้นว่ากล่าวที่ดินโฉนดเลขที่ 9432 เนื้อที่ 11 ไร่ นางสำเนียงถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับนางสมัคร นพคุณ คนละส่วนกัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2501 จำเลยได้ปลอมหนังสือมอบอำนาจของนางสำเนียงที่นางสำเนียงได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้มอบอำนาจในแบบหนังสือมอบอำนาจของกรมที่ดินแต่ยังไม่ได้กรอกข้อความโดยนางสำเนียงแจ้งให้จำเลยทราบว่ามีอำนาจให้จำเลยไปดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มชื่อนางสะเทือน ชื่นพงษ์ และนางละมัย ชื่นพงษ์ ในโฉนดที่ดินเฉพาะส่วนของนางสำเนียง โดยให้จำเลยไปกรอกข้อความเอง แต่จำเลยกลับนำไปกรอกข้อความเพื่อให้จำเลยมีอำนาจจัดการทำสัญญาขายที่ดินเฉพาะส่วนของนางสำเนียงแก่จำเลยในราคา 5,000 บาทซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของนางสำเนียง ต่อมาวันที่ 6 มีนาคม 2501 จำเลยได้นำหนังสือมอบอำนาจไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลงเชื่อทำการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวเป็นของจำเลย ต่อมาต้นปี 2530 นางสำเนียงได้ตรวจสอบหลักฐานที่ดินพิพาทที่สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงได้ทราบการกระทำของจำเลยและได้บอกกล่าวให้จำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทคืนนางสำเนียง แต่จำเลยเพิกเฉยขอให้พิพากษานิติกรรมและการจดทะเบียนนิติกรรมขายที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนของนางสำเนียงเป็นโมฆะ ให้จำเลยไปดำเนินการขอเพิกถอนการจดทะเบียนสิทธินิติกรรมขายที่ดินพิพาทเฉพาะส่วนของนางสำเนียงต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา

จำเลยให้การว่า คดีโจทก์ขาดอายุความเพราะไม่ได้ฟ้องภายในกำหนด 10 ปี ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นงดสืบพยานและวินิจฉัยว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า คดีโจทก์ขาดอายุความฟ้องร้องแล้ว เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336บัญญัติว่า ภายในบังคับแห่งกฎหมาย เจ้าของทรัพย์สินมีสิทธิใช้สอยและจำหน่ายทรัพย์สินของตนและได้ซึ่งดอกผลแห่งทรัพย์สินนั้นกับทั้งมีสิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตนจากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิจะยึดถือไว้และมีสิทธิขัดขวางมิให้ผู้อื่นสอดเข้าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินนั้นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย คดีนี้โจทก์บรรยายคำฟ้องว่านางสำเนียงลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้จำเลยไปดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มชื่อนางสะเทือนและนางละม้ายให้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโดยไม่ได้กรอกข้อความในหนังสือมอบอำนาจ จำเลยกับกรอกข้อความว่าเป็นว่า จำเลยมีอำนาจขายที่ดินดังกล่าวเฉพาะส่วนของนางสำเนียงให้แก่จำเลย แล้วจดทะเบียนโอนขายที่ดินแก่จำเลยโจทก์นำคดีมาฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนนิติกรรมซื้อขายที่ดินที่จำเลยกระทำไปโดยปราศจากอำนาจ ซึ่งถือได้ว่าโจทก์ได้ใช้สิทธิติดตามเอาทรัพย์สินคืนแทนนางสำเนียง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 สิทธิติดตามเอาทรัพย์สินคืนตามมาตรานี้เป็นทรัพย์สินสิทธิ เป็นสิทธิเหนือทรัพย์สิน ซึ่งผู้ทรงสิทธิติดตามเอาทรัพย์สินของตนได้ตลอดเวลาที่ทรัพย์สินยังคงสภาพอยู่ มิใช่เป็นสิทธิเรียกร้องซึ่งเป็นบุคคลสิทธิเป็นสิทธิเหนือบุคคลตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 163 เดิม

(มาตรา 193/9 ที่แก้ไขใหม่) คดีโจทก์จึงไม่มีกำหนดระยะเวลาฟ้องร้องหรืออายุความตั้งที่จำเลยกล่าวอ้างศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า คดีโจทก์ไม่มีอายุความชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย"

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

เพื่อให้ความเข้าใจในเรื่องการใช้อำนาจแห่งกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1336กับอายุความตามมาตรา163เดิมหรือมาตรา193/9ใหม่ให้ถูกต้อง จึงขอนำคำบรรยายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยนิติกรรมและหนี้ เล่ม1พ.ศ.2478แก้ไขเพิ่มเติมพ.ศ.2505โดยศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมชหน้า317มาเป็นข้อสังเกตดังนี้ "เรื่องอายุความที่จะกล่าวในบทต่อไปนี้เป็น เรื่องอายุความเสียสิทธิโดยเฉพาะบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ1ลักษณะ6เป็นบทกำหนดอายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวไว้ใน มาตรา163ข้อสำคัญเบื้องต้นจึงต้องสังเกตว่าอะไรที่ไม่ใช่สิทธิเรียกร้องย่อมไม่อยู่ใน บังคับของลักษณะอายุความนี้ สิทธิเรียกร้องหมายความว่าถึงกรณีที่บุคคลฝ่ายหนึ่งมี สิทธิที่จะฟ้องร้องบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อผลในกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งข้อที่จะ

เรียกร้องเอาได้นี้ถ้าเป็นเรื่องนี้ก็อยู่ในความหมายของมาตรา194,213ถ้าเป็นเรื่องอื่นก็อาจมีได้เฉพาะเรื่องนั้น(คำพิพากษาฎีกาที่560/2477)ที่กล่าวถึงกฎหมายลักษณะทรัพย์กับกฎหมายลักษณะหนี้ข้างต้นประสงค์แต่ในทางเปรียบเทียบสิทธิเรียกร้องว่าไม่มีจำกัดเฉพาะแต่ในกฎหมายลักษณะหนี้เท่านั้นเช่นการฟ้องหย่าแม้จะไม่ใช่เรื่องหนี้ตามมาตรา194ก็ยังเป็นสิทธิเรียกร้องว่าที่จะให้คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งเลิกเกี่ยวข้องกับผูกพันกันฉันสามีภรรยา(มาตรา1500คำพิพากษาฎีกาที่206/2583)แม้ในกฎหมายลักษณะทรัพย์ในบรรพ4นั่นเองเรื่องใดบัญญัติให้เรียกเอาค่าทดแทนกันได้ก็อยู่ในบังคับที่จะต้องใช้เสียภายในกำหนดอายุความเหมือนกันแต่สิทธิเรียกร้องหาความถึงความถึงอำนาจหรือเสรีภาพใหม่อำนาจอาจมีในกฎหมายลักษณะทรัพย์หรือลักษณะบุคคลครอบครัวัวผิวเมียเช่นอำนาจของเจ้าของตามมาตรา1336นั้นหาใช้สิทธิเรียกร้องอย่างใดไม่" จะเห็นได้ว่าที่คำพิพากษาฎีกาฉบับนี้กล่าวว่าสิทธิเรียกร้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา163เดิมหมายความว่าถึงบุคคลสิทธิซึ่งก็คือหนี้นี้น่าจะเป็นความเข้าใจที่แคบเกินไป ไพโรจน์ วายุภาพ